拒絶理由通知書

特許出願の番号	特願２０２３-５３７９３３
起案日	令和　７年１１月２６日
特許庁審査官	喜々津　徳胤　　４８４２　２Ｑ００
特許出願人代理人	弁理士法人太陽国際特許事務所　様
適用条文	第２９条第２項（進歩性） 第３６条第６項第２号（明確性）

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見がありましたら、この通知書の発送の日から３か月以内に意見書を提出してください。

理由

１．（進歩性）この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。

２．（明確性）この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第３６条第６項第２号に規定する要件を満たしていない。

記（引用文献等については引用文献等一覧参照）

●理由１（進歩性）について
・請求項　１
・引用文献等　１～３
・備考
（１）対比
引用文献１（特に［００４１］～［０１０８］、図１～１２を参照）に記載された発明（以下「引用発明」という。）と本願の請求項１に係る発明（以下「本願発明１」という。）を対比すると、次のとおりである。

ア　生物力学的データ、生理学的評価
引用発明における「加速度」（［００４４］等）、「転倒リスク」（［００５

２］等）は、それぞれ本願発明１における「ユーザから収集された生物力学的データ」、「ユーザの生理学的評価」に相当する。
引用発明において「加速度を測定する」（［００５７］等）ことは、本願発明１において「ユーザの生物力学的データを取得する」ことに相当する。

イ　軌道データ
引用発明において「３方向の加速度の時間変化波形を作成する」（［００５７］等）ことは、本願発明１において「前記取得された生物力学的データを使用して、前記ユーザの軌道データを生成する」ことに相当する（本願明細書の［００５０］、［００５１］等を参照）。

ウ　重要生物力学的特徴
引用発明における「歩行速度」、「歩幅」（［００６４］等）は、本願発明１における「重要生物力学的特徴」に相当する（本願明細書の［００４８］、［００５２］等を参照）。

エ　関心変数データ
引用発明における「平均左足歩幅Ｌ」、「平均右足歩幅Ｒ」（［００６５］等）は、本願発明１における「関心変数データ」に相当する（本願明細書の［００５２］等を参照）。
また、引用発明において、「３方向の加速度信号の時間変化波形」から「平均左足歩幅Ｌ及び平均右足歩幅Ｒ」を「算出」すること（［００４７］、［００５７］～［００６６］、［００７４］～［００９８］等）は、本願発明１において「重要生物力学的特徴のセットに従って、前記軌道データを関心変数データに分類する」ことに相当する。

オ　重要特徴、共変量データ、現累積リスクデータ
引用発明において、「左右歩幅比Ｘを求める」（［００６５］等）ことは、本願発明１において「関心変数データの重要特徴を抽出する」ことに相当する。
引用発明における「年齢」（［００６７］、［００６９］等）は、本願発明１における「ユーザプロファイル共変量データ」に相当する。
また、引用発明においては「転倒リスクが判別され」、「過去のデータも含まれる」「転倒リスク」が「時系列的に表示され」るところ（［００６９］、［０１０２］、図９等）、引用発明における現在及び過去の「転倒リスク」は、本願発明１における「現累積リスクデータ」に相当する。
そして、引用発明において、「左右歩幅比」（［００７１］等）、及び、「年齢」等「に合わせて適宜設定」された「境界値」に基づいて、「歩行速度、歩幅及び歩調の値の組み合わせにより、被験者の転倒リスク」を「判別する」こと（［００６８］、［００６９］、図５、６等）は、本願発明１において、「前記抽

出された重要特徴、ユーザプロファイル共変量データ及び前記関心変数データに基づいて、現累積リスクデータを計算する」ことに相当する（本願明細書の［００５８］等を参照）。

カ　生理学的評価の生成
引用発明において、「転倒リスクに合わせて運動メニューを選択する際のアドバイス」を「表示」すること（［０１０２］、図９等）は、本願発明１において、「前記現累積リスクデータを使用して、前記ユーザの前記生理学的評価を生成する」ことに相当する。

（２） 相違点
本願発明１においては、「所定の受け入れ基準に適合しない関心変数データを拒否する工程」を含むのに対して、
引用発明においては、この点が特定されていない点。

（３） 判断
「歩行分析において、適切に分析を行うために所定の受け入れ基準に適合しないデータを分析対象から除外（拒否）すること」は、引用文献２（［００４５］等）、引用文献３（［００１６］～［００３２］等）に例示されるように周知技術である。
そうすると、分析精度の向上等を目的として、引用発明において前記周知技術を適用し、前記相違点１に係る本願発明１の構成とすることは、当業者が容易に想到し得ることである。
したがって、本願発明１は、引用発明に基づき、当業者が容易に発明をすることができたものである。

・請求項　２
・引用文献等　１～３
・備考
引用発明において、「３方向の加速度信号の時間変化波形」に対して、例えば「両脚支持期間Ａ」、「単脚支持期間Ｂ」などのラベル付けを行うこと（関連する記載として［００４８］～［００５０］、図３等）や、「フィルタリング」を行うこと（関連する記載として［００５８］等）は、当業者が適宜なし得ることである。

・請求項　３
・引用文献等　１～３
・備考
引用文献１の［０１０２］、図９等を参照。

・請求項　４
・引用文献等　１～３
・備考
　引用文献１の図９の「歩調の低下傾向があります」等を参照。

・請求項　５
・引用文献等　１～３
・備考
　引用発明においては、「左右歩幅比」（［００７１］等）、及び、「年齢」等「に合わせて適宜設定」された「境界値」に基づいて、「歩行速度、歩幅及び歩調の値の組み合わせにより、被験者の転倒リスク」を「判別」する際に「一覧表」を用いている（［００６８］、［００６９］、図５、６等）。
　そして、重要生物力学的測定値（引用発明においては「歩行速度、歩幅及び歩調の値」）と生理学的決定因子（引用発明においては「転倒リスク」）の関係性を、査読済み学術出版物や、統計的に確立した実験データ等から把握することは、当業者が適宜なし得ることである。

・請求項　６～９
・引用文献等　１～３
・備考
　引用文献１の［００４３］～［００４５］等を参照。

・請求項　１０～１８
・引用文献等　１～３
・備考
　上記理由を参照。

●理由２（明確性）について
・請求項　５～９、１４～１８
・備考
　請求項５においては、「重要生物力学的特徴は、参照データベース及び転帰データベースからのキュレート済みデータのインデックス付きの組み合わせを形成することによって得られ」と記載されているが、「参照データベース」、「転帰データベース」から何を取得して、それらをどのように組み合わせて用いるのかが記載されていない。
　したがって、請求項５に係る発明における「参照データベース」、「転帰データベース」の機能や役割を明確に把握することができない。
　また、請求項５に係る発明が、どのような工程を含む発明であるのかを明確に

把握することができない。
　請求項５を引用する請求項６～９に係る発明や、システムの発明である請求項１４～１８に係る発明についても同様である。
　したがって、請求項５～９、１４～１８に係る発明は明確でない。

＜引用文献等一覧＞
１．特開２００９-２６１５９５号公報
２．特開２０１７-１２４１６４号公報（周知技術を示す文献）
３．国際公開第２０２０／１５７８０８号（周知技術を示す文献）

＜先行技術文献調査結果の記録＞

・調査した分野　　ＩＰＣ　Ａ６１Ｂ　５／００-　５／３９８

　この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではありません。

＜補正をする際の注意＞
（１）明細書、特許請求の範囲について補正をする場合は、補正により記載を変更した箇所に下線を引いてください（特許法施行規則様式第１３備考４、５）。
（２）補正は、この出願の出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内で行わなければなりません。また、意見書で、各補正事項について補正が適法なものである理由を、根拠となる出願当初の明細書等の記載箇所を明確に示したうえで主張してください。
（３）特許請求の範囲について補正をする際には、特許法第１７条の２第４項に違反する補正とならないよう、注意してください。

　この拒絶理由通知の内容に関するお問合せ又は面接のご希望がありましたら、次の連絡先までご連絡ください。補正案等の送付を希望される際は、その旨を事前にご連絡ください。
　電子メールにて連絡する際は、氏名、所属、出願番号、電話番号、下記審査官名を記載していただき、下記メールアドレス（※）までご連絡ください。電子メールの連絡内容について不明な点等がある場合、電話で確認させていただく場合があります。

審査第一部分析診断　喜々津　徳胤（ききつ　のりたね）
ＴＥＬ．０３-３５８１-１１０１内線３２９０
※ ●●●●@jpo.go.jp （上記「●●●●」に置き換えて、「PA2J」と入力くだ

さい。）

審査長／代理	審査官	審査官補
後藤　昌夫	喜々津　徳胤	
３１０３	４８４２	